



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 1471 del 22/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 64 del 18/09/2026

PROPOSTA N. 2559 del 18/09/2026

OGGETTO: Rimborso degli oneri concessori corrisposti per richiesta di Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- è stata acquisita al prot. dell'Ente al n. 395 in data 31/12/2025 richiesta di ritiro dell'istanza di Condono Edilizio f***** e rimborso degli oneri concessori versati per la stessa, trasmessa dallo Studio Associato di Architettura "Plan House" di arch. Aurora Gatto e arch. Lucia Cefalà, per conto dei *****, in qualità di proprietari dell'immobile oggetto della domanda di condono, sopra detta, identificato al Catasto fabbricati, al foglio di mappa ***** sezione di Sant'Eufemia Lamezia;
- che la richiesta di rimborso è corredata da pratica edilizia S.C.I.A. (*****) avente ad oggetto *Lavori di demolizione di un fabbricato ad un piano fuori terra in corso di costruzione e ripristino dello stato dei luoghi -Condono edilizio ***** sito in Via Boccioni snc, Comune di Lamezia Terme* e relativa comunicazione di fine lavori del 13/12/2024;
- a seguito di sopralluogo congiunto tra Settore Governo del Territorio e Polizia Locale effettuato in data 14/02/2025 veniva accertato che le opere abusive, oggetto della domanda di condono, giusta pratica edilizia S.C.I.A. ***** risultano essere state demolite e i luoghi ripristinati;
- la richiesta di condono edilizio in questione, in seguito alla verificata demolizione del fabbricato oggetto di istanza di condono, si ritiene archiviata giusta attestazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio del 19/05/2026, trasmessa al titolare dell'istanza sig.ra *****, presente in atti.

Dato atto che

-per la domanda di *Condono edilizio* ***** erano stati versati dai proprietari, i seguenti importi a titolo di oneri concessori come segue:

- ***** — oneri di urbanizzazione prima rata bollettino *****
- ***** - oneri di urbanizzazione seconda rata bollettino *****
- ***** - oneri di urbanizzazione terza rata bollettino *****.

per l'ammontare complessivo pari ad ***** versati sul c/c n. 12587895, intestato a Comune di Lamezia Terme;

-pertanto e per quanto attestato dal Dirigente del Settore Governo del Territorio (attestazione del 19/05/2026 trasmessa agli interessati con prot. 42187 del 19/05/2026, presente in atti), i sig.ri ***** hanno diritto al rimborso della somma complessiva di *****.

Accertato dunque che i lavori di cui alla S.C.I.A. Edilizia ***** avente ad oggetto *Lavori di demolizione di un fabbricato ad un piano fuori terra in corso di costruzione e ripristino dello stato dei luoghi -Condono edilizio ***** sito in Via*

Boccioni snc, Comune di Lamezia Terme sono stati regolarmente eseguiti giusta comunicazione di fine lavori del 13/12/2024 ;

Ritenuto pertanto procedere al rimborso della somma complessiva pari ad ***** , già versata a titolo di oneri concessori in favore del Comune di Lamezia Terme dai sig.ri ***** in qualità di proprietari dell'immobile oggetto della pratica edilizia di Condono, sopra detta;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto Dirigente e ing. Pasqualino Nicotera, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2000, convertito con Legge 102 del 2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023; -il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41;
- il D.P.R. 445/2000;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025; -la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento e della salvaguardia per l'anno 2026;

DETERMINA

Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di restituire in favore dei sig.ri ***** in qualità di proprietari dell'immobile oggetto della pratica edilizia di *Condono edilizio* ***** , la somma complessiva pari ad***** quale somma versata per oneri concessori relativi al detto condono ;

Di impegnare la spesa complessiva di ***** sul piano dei conti 2.05.04.05.001 corrispondente al capitolo 3604/1 (Restituzione di contributi di autorizzazioni) del bilancio 2026-2028, esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

Di liquidare in favore dei sig.ri ***** la somma complessiva pari ad ***** mediante versamento sul conto postale intestato a: ***** sul seguente codice:

- *****

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di specificare che:

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013;

- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;

Di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2559 del 18/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 18/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 64 del 18/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	3604	715	1	08	01	2	05	2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.678,30

a favore di:

Codice	Fornitore
55401	*****

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Rimborso degli oneri concessori corrisposti per richiesta di Condoni Edilizio.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5750	1	1-715-1	*****	4.678,30

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 22/09/2026.